

אונאת הגר בזמן תהליך הגיר

ראשי פרקים

- א. מבוא
- ב. על איזה גר דיברה התורה
- ג. אהבת הגר ואונאת הגר
- ד. טעם איסור אונאת הגר
- ה. יחס פוגעני לגר בזמן תהליך הגיר
- ו. דחייה המותרת ודחייה אסורה
- ז. מעמדו של גר שנבצר ממנו לסיים את גירו
- ח. סיכום



א. מבוא

בשנים האחרונות אנחנו עומדים בפני אתגר משמעותי: הגיר המתבצע בצבא ובאזרחות. רבים האנשים הרוצים להתגייס ומרגישים שייכות לאומית ואמונית לעם ישראל. הרבנות, בתי הדין והמורים לגיר מתמודדים עם מציאות זו באהבה ובמסירות.¹

אחת המצוות המופיעות מספר פעמים בתורה הינה האיסור להונות את הגר. החזרה על האיסור הזה מספר פעמים בתורה מדגישה את חשיבות העניין לאהבת הגר ולדאגה לו. במאמר זה אלבן ואבאר את הצדדים השונים של איסור זה, כאשר בעיקר אעסוק בשאלה עקרונית הנוגעת לימינו: האם דין אונאת הגר רלוונטי גם לתקופה שבה המתגייס עוד לא סיים את גירו וכעת נמצא בתחילתו של התהליך או באמצעו.

חשוב לציין, כי מעמד המתגייס בתהליך הגיר הינו נושא אשר לא נדון רבות במקורות. חז"ל לא עסקו בו בתקופת המשנה והתלמוד וגם הראשונים לא העלו את הנושא. זאת כנראה משום שבעבר התהליך לא ארך מספר חודשים או שנים כפי שהוא אורך כיום.²

¹ תודה לדיינים בבית הדין לגיר ולחברי המלמדים בקורס 'נתיב' על הערותיהם ועזרתם בכתיבת המאמר.

² לימוד התורה והמצוות היה בעבר נעשה ברובו אחר הגיר, כפי שמוכח מלשון הרמב"ם (איסורי ביאה יד, א-ה): "כיצד מקבלין גירי הצדק כשיבוא אחד להתגייס מן העכו"ם ויבדקו אחריו ולא ימצאו עילה, אומרים לו מה ראית שבאת להתגייס, אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דוויים ודחופים... אם אמר אני יודע ואיני כדאי מקבלין אותו מיד. ומודיעין אותו עיקרי הדת שהוא ייחוד השם ואיסור עכו"ם, ומאריכין בדבר הזה ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות... ואחר כך מטבילין אותו".

במאמר זה אנסה להראות ולטעון כי אכן איסור אונאת הגר קיים אף בזמן התהליך ואעסוק בהשלכות המעשיות הנובעות מכך.

כמבוא לדיון ההלכתי נעיין ראשית בפסוקי התורה, אשר מהם ניתן להבין את הרקע ללאו זה. בתורה מצינו שני פסוקים המציינים את איסור אונאת הגר. הראשון מופיע בספר שמות בפרשת משפטים (כב, כ):
"וְגֵר לֹא תוֹנֶה וְלֹא תִלְחָצֶנּוּ כִּי גֵרִים הָיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם".

לאחריו מופיע איסור עינוי אלמנה ויתום (שם, כא):

"כָּל-אֶלְמָנָה וְיָתוֹם, לֹא תַעֲנוּן"

המשותף לשני האיסורים הוא הממד החברתי, בין אדם לחברו - אדם אשר נמצא במעמד נמוך חברתית ונמצא במצוקה. לפיכך מצוינת הסיבה לאיסור: ההשוואה למצוקת עם ישראל במצרים. מתוך החוויות שעברנו אנו צריכים להיות רגישים כלפי המתגיר.

התייחסות אחרת לאונאת הגר נלמדת מפרשת קדושים (ויקרא יט, לג-לו):

וְכִי יָגוּר אִתְּכֶם גֵּר בְּאֶרֶצְכֶם לֹא תוֹנוּ אוֹתוֹ. כְּאֶזְכָּח מִכֶּם יִהְיֶה לָכֶם הַגֵּר הַגֵּר אִתְּכֶם וְאַהֲבַת לוֹ כְּמוֹךְ כִּי גֵרִים הָיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם. לֹא-תַעֲשׂוּ עוֹל, בְּמִשְׁפָּט, בְּמִדָּה, בְּמִשְׁקָל וּבְמִשׁוֹכָה. לֹא מֵאֲזִנֵּי צֶדֶק אֲבִי-צֶדֶק, אִיפֹת צֶדֶק וְהֵן צֶדֶק--יִהְיֶה לָכֶם: אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם, אֲשֶׁר-הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מִמִּצְרָיִם.

בפרשה זו בולט ממד הצדק ופחות עניין המצוקה. עלינו לדאוג לגר מתוך רצון לשמור על צדק. לפיכך ההסבר המתווסף בתורה לאונאת הגר בפסוק זה הינו כי ה' הוא אלוהינו - כלומר אהבת הגר והימנעות מאונאתו הינן ערכים אלוהיים, בממד שבן אדם למקום.

נראה כי ההבדל בין שני הפרשות האלה באופי איסור הגר משפיע על המשך הדיון - על איזה גר דברה התורה באונאת הגר.

ב. על איזה גר דיברה התורה

נחלקו הראשונים בהגדרת הגר שאסור להונות - גר תושב או גר צדק.

הרמב"ם (ספר המצוות, עשה רז) בדבריו סבור כי הפסוק עוסק רק ב'גר צדק':

והמצוה הר"ז היא שצונו לאהוב את הגרים והוא אמרו יתברך ואהבתם את הגר, ואף על פי שהיה נכלל בזה עם ישראל באמרו ואהבת לרעך כמוך, לפי שזה הגר גר צדק, אבל בעבור שנכנס בתורתנו הוסיף לו האל אהבה וייחד לו מצוה נוספת כמו שעשה באזהרה באונאתו שאמר ולא תונו איש את עמיתו ואמר וגר לא תונה והתבאר מלשון הגמ' (ב"מ נט ב) שחייבין על אונאת הגר משום לא

תונו איש את עמיתו ומשום וגר לא תונה. כן גם כן אנו חייבין באהבתו משום ואהבת לרעך כמוך ומשום ואהבתם את הגר. וזה מבואר אין ספק בו ואיני יודע אחד ממי שמנה המצות סכל מזה. וברוב המדרשות בארו שהאל יתעלה צונו על הגר כמו שצונו על עצמו יתעלה אמר ואהבת את י"י אלהיך ואמר ואהבתם את הגר.³

הרמב"ם מסביר כי מצוות אהבת הגר ואונאת הגר עוסקות באדם אשר התגייר ונחשב כ'גר צדק'. הרמב"ם מסביר כי קיים מצווה נפרדת ביחס לגר - מעבר למצוות אהבת הרע ואיסור אונאתו שנאמרה על כל אחד מישראל - נועדה לייחד לו 'מצווה נוספת', כדי לציין את ריבוי האהבה הנדרש מעבר למצוות אהבת הרע הרגילה, כפי שאדם נדרש לאהוב את ה'.

לעומת זאת, הראב"ע (שמות כב, כ) כותב כי דין אונאת הגר שייך אף במקרה שבו לא התגייר האדם, אלא מספיק שקיבל על עצמו את איסור עבודה זרה כדין 'גר תושב':

וגר כאשר יקבל הגר שלא לעבוד ע"ז לא תונה בארצך, **בעבור שיש לך כח רב ממנו**. וזכור כי גרים הייתם כמוהו. וכאשר הזכיר הגר שאין לו כח, ככה היתום והאלמנה שהם ישראלים, ואין להם כח. ואחר שאמר לא תענון לשון רבים אמר אם... תענה, כי כל רואה אדם שהוא מענה יתום ואלמנה ולא יעזרם, גם הוא יחשב מענה.

את דברי הראב"ע ניתן לשייך לפסוקים בספר שמות אשר משווים את המתגייר לאלמנה וליתום, הנחשבים אוכלוסיות מוחלשות. אף גר תושב כלול בתור אוכלוסיות אלו, ולכן תהיינה חובה מוסרית והלכתית לדברי האב"ע להתייחס אליו באהבה.

אזכור לאיסור אונאת גר תושב נלמד במסכת גרים (ג, ד) מפסוק אחר: אין משיבין אותו בספר, ולא בנוה רע, אלא בנוה יפה, באמצע ארץ ישראל, במקום שאומנותו יוצאה, שנאמר עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך בטוב לו **לא תוננו**.⁴

אם כן, הרי שלשיטת הראב"ע והמשנה במסכת גרים, בוודאי שתהיינה חובה להימנע מאונאתו כשהוא בתהליך בארץ שכן הוא כלול תחת גר תושב בהיותו שומר ז' מצוות בני נח ואף מנסה לשמור יותר.⁵

בחלק הבא נטען, כי אף לשיטת הרמב"ם אדם אשר החל תהליך גיור ייכלל בתוך איסור אונאת הגר. כפי שנאמר, הרמב"ם לא התייחס לגר

³. כך היא גם דעתו של ספר החינוך: "ולענ"ד דווקא גר גמור הזהרנו עליו בלאוין אלו".

4

⁵. [אכן כך עולה מפשט לשון מסכת גרים, העוסקת במפורש בגר תושב. אולם הרמב"ם לא פסק כן להלכה, ואף כתב בהל' עבדים (ח, יא): "עבד זה שברח לארץ הרי הוא **גר צדק** (=משום שכופין את רבו לשחררו)... והוסיף לו הכתוב אזהרה אחרת למי שמאנה אותו מפני שהוא שפל רוח יותר מן הגר וצוה עליו הכתוב שנאמר עמך ישב בקרבך באחד שעריך בטוב לו לא תוננו". וגם בדברי מסכת גרים נראה שהחיוב להושיבו בעיר יפה נלמד מהציווי המיוחד "עמך ישב בקרבך", שזו עיקר משמעות היותו גר **תושב** (אולי כאפליה מתקנת), ולא מדין אונאה.]

בתהליך הגיור, משום שבזמנו לא היה תהליך גיור או למידה לפני הגעתו לבית הדין.

ג. אהבת הגר ואונאת הגר

מקור לכך שאסור להונות את הגר שבתהליך הגיור יש להביא מתוך השוואה למצווה אחרת המופיעה בסמוך אליה - מצוות אהבת הגר: "וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אותו... **ואהבת לו כמוך** כי גרים הייתם בארץ מצרים" (ויקרא יט, לג-לד).

ביחס למצוות אהבת הגר, מצינו כי יש מן הראשונים⁶ שכתבו שמצוות אהבת הגר חלה עוד לפני היותו גר. כזו היא דעתו המפורסמת של הר"י ברצלוני, המופיעה בפירושו של הר"י פרלא בפירושו על ספר המצוות לרס"ג (עשין יט בסופו):

הן אמת שראיתי באזהרת הר"י אלברגלוני דנראה מדבריו ז"ל דס"ל דבכלל עשה דואהבתם את הגר נכללת ג"כ המצווה לקבל גרים להכניסם תחת כנפי השכינה. שכתב שם ז"ל יחסה בצלכם גר הבא להתגייר באומרו בך ה' חסיתי. יקבלוהו וידיעוהו קצת מצות וכו' עכ"ל עיי"ש.

כלומר, יש מצווה לקבל את הגר ולהכניסו תחת השכינה, ברגע שהגר הביע רצון כן להתגייר, אף לפני שהוא ביצע שלב פורמלי כלשהו. אם כן, אם קיימת מצוות אהבת הגר באדם כזה עוד לפני שסיים את התהליך, ניתן לטעון שצריך להחיל גם את איסור אונאת הגר המופיע בסמוך.⁷

לפי זה אדם אשר מאנה את הגר בדברים או בממון הרי שהוא עובר גם על מצוות עשה של אהבת הגר בנוסף ללאו של אונאת הגר. לפיכך, לדברי ר"י ברצלוני יהיה אסור להונות את הגר מייד עם הביעו רצון כן להתגייר.

⁶ [מצוות אהבת הגר נאמרה בדברים יט: "ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים", אחר הפסוקים "כי אני ה' א-להיכם... **ואוהב גר** לתת לו לחם ושמלה". מצווה זו לדברי הכול נאמרה ביחס לגרים שנכנסו תחת כנפי השכינה, אהוביו של ה', כפי שפירש הרמב"ם הנ"ל, ומשמעותה המעשית היא לדאוג לו לכל מחסורו. מחלוקת הרמב"ם והראב"ע היא רק ביחס למצוות אונאה האמורה בשמות כב, כ: "וגר **לא תונה** ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים". לדעת הרמב"ם מדובר באיסור מוסיף על האיסור להונות כל אדם מישראל (הן בממון והן בדברים), ואילו הראב"ע ביאר על פי פשוטו של מקרא שמדובר באיסור **אונאת ממון** (ראה פירושו הקצר שם) שוודאי קיים גם כלפי גר תושב כפשוט לשון התורה בדברים כג, טז-יז: "לא תסגיר עבד אל אדוניו... עמך ישב... **לא תוננו**". וכך גם הפסוקים שהובאו לעיל (בפרק א) מויקרא יט ביחס לצדק במסחר לכו"ע עוסקים גם בגר תושב (אף שנאמר שם "ואהבת לו כמוך" - בבחינת מה ששנוי עליך אל תעשה לו ואל תרמהו במסחר ואינה עוסקת במצוות צדקה).

⁷ ראה מאמרו של הרב גד אלדד, "תוקף החיוב לקבל גרים", תחומין יח, עמ' 210, וכן אפרים צמל, "אהבת הגר וקבלתו", תחומין ב, עמ' 232. אמנם ניתן להסתייג מהבנה זו ולטעון כי הר"י ברצלוני סבור שיש מצווה לקבל את הגר מדין אהבת הגר אבל לא להסיק בהכרח שיש להתייחס אליו כגר בשלב התהליך.

ניתן לדייק את המסקנה הזו גם מתוך דברי הרב עוזיאל הדן בגר בתהליך גיור:

אבל מדברי רבותינו ז"ל למדנו שמצוה לקבל גרים ולהכניסם תחת כנפי השכינה לפי שהקב"ה אוהב גרים וצוה על אונאתם.⁸ כלומר, כפי שיש מצווה להכניס את המתגיירים תחת כנפי השכינה מתוך אהבת ה' כלפיהם, כך יש חיוב להישמר מאונאתם. כמו כן, אפשר לדייק כי לפי הר"י אלברגלוני הסובר שמצוות אהבת הגר כוללת את המצווה לקבל גרים, לכאורה אין זה מתוקף היותו גר תושב, אלא מכוח רצונו להיות גר צדק- לכן אפשר שמצוות אהבה ואיסור הנאה תנהג גם בגרים הבאים מרחוק ואינם גרי תושב.

ד. טעם איסור אונאת הגר

גם באמצעות עיון בטעם איסור אונאת הגר ניתן לחזק את ההבנה כי קיים איסור להונות את הגר עוד בתהליך הגיור.

כך ניתן לדייק מתוך דברי רבנו יונה (שערי-תשובה ג, מט):
ובכמה מקומות הזהירה התורה על אונאת הגר מפני אשר שכח עמו ובית אביו ובא לחסות תחת כנפי השכינה. כענין שנאמר (רות ב) "ותעזבי אביך ואמך וארץ מולדתך ותלכי אל עם אשר לא ידעת".
לפי רבנו יונה צריך להיזהר מאונאת הגר משום שהוא שכח את עמו ובית אביו, והביע את רצונו לחסות תחת כנפי השכינה, כפי הנלמד מרות אשר עזבה את ארצה ואת מולדתה. אם כן, ניתן לדרוש כי גם מתגייר בתהליך כבר עזב את ארצו המקורית והביע נכונות לבוא ולחסות תחת כנפי השכינה- עצם הביאה אף לפני הכניסה הסופית מחייבת אותנו להישמר מאונאותו.

ספר החינוך מביא למצווה שני טעמים (פרשת משפטים, מצוה סג):
לפי שענין האונאה אליו קרובה יותר מבישראל, כי **הישראל יש לו גואלים שתובעין עלבונו**. ועוד טעם אחר בו, שיש חשש בו **שלא יחזור לסורו** מכעס הבזיונות. ואמרו בספרא [ויקרא שם] שלא תאמר לו אמש היית עובד עבודה זרה ועכשיו נכנסת תחת כנפי השכינה.

ניתן לחדש כי את דבריו של ספר החינוך ניתן אפשר ליישם אף אצל אדם הנמצא בתהליך הגיור. אדם שנפגע בתהליך הגיור אין לו גואלים אשר תובעים את עלבונו, ואף קיים חשש שמא יזנח את רצונו להתגייר ויימנע מלהיכנס תחת כנפי השכינה ולקדש את השם בעולם. יתירה מזאת, כתוצאה מכך עלול להיפגע מכך גם יחסו ליהדות ויחסו לאלוהי ישראל, בהווה ובעתיד. גם אם היעלבותו לא תפגע ברצונו להתגייר, המפגש הראשוני שלו עם היהדות ייצרב

⁸. הסכים לטענה זו הרב אשר וייס בשוחחי עימו על דברי הר"י ברצלוני כמו כן שמעתי מהרב שילדקראוט אשר שמע מהרב באומזר בשמו של הרבי מילוביץ כי אהבת הגר ואונאתו נאמר דווקא על השלב בין שאמר שרוצה להתגייר עד שסיים את התהליך. שכן ברגע שעבר את הגיור הרי שנכלל בתוך "ואהבת לרעך כמוך". לפיכך איסור אונאתו ומצוות אהבתו נאמר דווקא על השלב בו הוא נמצא בתהליכי הגיור.

בזיכרוננו עם טעם מר, ועלולה להיות לכך השפעה על קיומו מצוות בעתיד. וכך נאמר במסכת גרים (ד,א):

רבי אליעזר בן יעקב אומר: גר לפי שסורו רע, הזהיר עליו הכתוב במקומות הרבה, שנאמר וגר לא תלחץ, וגר לא תונה, ואתם ידעתם את הגר, וגו', הוא לפי שסורו רע הזהיר עליו הכתוב במקומות הרבה. על הסכנה מפני חילול השם שנגרם על ידי דחיית מתגייר, שבשל פגיעתו פורש והולך לקיצוניות הפוכה, רמזו חז"ל (סנהדרין צט,ב) בדרשת הפסוק "ותמנע הייתה פילגש":

תמנע בת מלכים הואי, דכתיב "אלוף לוטן אלוף תמנע"... בעיא לאיגור, באתה אצל אברהם יצחק ויעקב ולא קבלוה, הלכה והיתה פילגש לאליפז בן עשו. אמרה: מוטב תהא שפחה לאומה זו, ולא תהא גבירה לאומה אחרת. נפק מינה עמלק, דצערניהו לישראל. מאי טעמא - דלא איבעי להו לרחקה.

ה. יחס פוגעני לגר בזמן תהליך הגיור

במסכת גרים (שם) מבואר איסור אונאת דברים: וגר לא תונה ולא תלחצנו, לא תוננו - בדברים, ולא תלחצנו - בממון. אל תאמר לו, אמש היית עובד את הבל ואת הנבו, ועד עכשיו חזיר בין שיניך, ואתה עומד ומדבר עמי. אל תאמר לו כן, שהוא יכול לומר לך כי גרים הייתם בארץ מצרים. מכאן היה רבי נתן אומר מום שבך אל תאמר לחבירך.

אונאת דברים כלפי הגר מתפרשת כאן כאזכור עברו של המתגייר מתקופת היותו גוי.

הרב רוזן במאמרו⁹ אף מרחיק לכת בעניין וטוען כי אף אזכור העובדה כי אדם עבר תהליך גיור הוא כשלעצמו יכול ליצור מצב של אונאת הגר, ולכן במקרה שבו יש חשש כי המתגייר יפגע מאזכור היותו גר (כגון בכתובה או בגט) הרי שניתן להתיר ולא להזכיר את היותו מתגייר.

על בסיס ההבנה כי איסור אונאת הגר מתקיים אף באדם בזמן התהליך, הרי שלא רק יחס פוגעני כלפי עברו של מתגייר ייחשב אונאה, אלא אף זלזול בהווה, בתהליך שאותו הוא עובר. כך למשל אם מעליבים את המתגייר בשל חוסר ידיעתו ובקיאיותו, או אמירות והתנהגות פוגענית למתגיירים. ברוך ה' מצבים אלו אינם רווחים כלל, אולם מודעות לחשש איסור אונאת הגר יכול לחזק בקרבנו את הצורך באהבתו וברגישות בזמן התהליך.

מדברים אלו ניתן ללמוד על תקופתנו. כיום אזרחים וחיילים אשר רוצים להתגייר, צריכים לעבור תהליך ממושך. התהליך כולל למידה רבה (לפחות שנה באזרחות וחצי שנה של לימודים מרוכזים מערב עד בוקר בצבא) וכמו כן

⁹ משפטי עוזיאל, משפטי הזמן סי' סה. הרב עוזיאל מצטט את דברי התוספות ביבמות (קט,ב ד"ה רעה) כהוכחה לכך שאין בעיה לקבל מתגיירים ולא נאמר בענייננו תבוא רעה למקבלי גרים, מכיוון שאלו מתגיירים אשר מביעים מאמץ ויש לקבלם. ייתכן אם כן שזה מתוך האיסור של אונאת הגר ומצוות אהבתו.

תקופה משמעותית של שמירת מצוות מלאה לפני הגעה לבית הדין (ליווי ואירוח אצל משפחה מארחת, הליכה לשיעורי תורה, שמירת שבתות מלאה, ציצית, תפילין ועוד).

אם כן, הרי שבשלב שבו המתגייר החל להתאמץ,¹⁰ צריך להתנהג ברגישות יתרה ולקרב את המתגיירים ולהיזהר מאונאתם.

ו. דחייה המותרת ודחייה אסורה

במסגרת מאמר זה לא נעסוק בדין דחיית הגרים, ובצורך לקרבם באופן של שמאל דוחה וימין מקרבת.

אולם מתוך הבנה כי איסור אונאה קיים גם כלפי המתגייר בזמן תהליך הגיור, נמצא לכאורה, שעל כתפי הדין מונחת כביכול 'חרב חדה', ועליו להיות ירא לדחות את הבא להתגייר (בכנות) דחיית שווא!

עניין זה העלה הרב ישראל רוזן זצ"ל (תחומין לא עמ' 237):

עלה בדעתי שמא גם מצות אונאת הגר חלה עוד קודם לקבלתו, דהיינו שאם משהים מי שראוי לקבלו (מסיבות מינהליות ו'חסמים' שונים, למשל) עוברים גם על אונאתו, שהרי הוא גר פוטנציאלי. **וכשם שיש מצוה חיובית לקבלו, לדעות אלו, כך יש איסור אונאה להרחיקו ולהדחיקו.**

כחלק מבירור שאלה זו מביא הרב רוזן את דברי התוספות (קידושין ע"ב): יש מפרשים דקשין גרים לישראל כספחת לפי שהזהיר הקב"ה עליהם בכ"ד מקומות שלא להונות אותם ואי אפשר שלא יצערם.

מדברי התוספות לומד הרב רוזן כי אין איסור אונאת הגר בדחיית הגר בבית הדין:

משמע בפשטות שדוחין אותם ("קשין") כדי שלא להגיע לכלל אונאתם. ואם איסור אונאת גרים מחייב את עצם קבלתם - מה הועילו חכמים בדחייתם?

אולם בכל זאת טוען הרב רוזן להבנה אחרת בדברי התוספות, ומציע שקיים איסור אונאת הגר אף במצב זה:

אכן י"ל (בדוחק לענ"ד) שיש חובה לקבלם מצד מצות אהבת הגר וגם איסור אונאתו, ומשום כך אכן באמת מקבלים אותם 'ביד פתוחה ורחבה'. ולפיכך, מכיון שקשה להישמר מאונאתו מכאן ולהבא, לכן הם "קשין". ודברי התוס' לא יתפרשו כסיבה שלא לקבל, אלא אדרבה, מה הקושי לאחר קבלתם. **ואם כנים אנחנו בכך, הרי זו 'נקודה נפלאה' בחיוב של עשה ולא-תעשה לקבל גרים ללא היסוס כדי שלא להסתכן בל"ו פסוקי איסור אונאה. וצ"ע.**

אולם ברור שכל עוד דחיית המתגייר נעשית לטובתו, משום שבית הדין סובר שהשהיית קבלתו ושליחתו לעוד סבב לימודים תהיה לטובה, למתגייר ולעם ישראל, אין בזה כל חשש איסור אונאת הגר, ובתנאי שהדבר נעשה בצורה מאירת פנים ולא באופן מבזה. כאשר בית הדין מרגיש כי המתגייר עוד

¹⁰. הרב ישראל רוזן, "איזכור הגיור במסך רשמי - אונאת הגר", תחומין לא, עמ' 237.

לא מספיק מוכן, הרי שאף במצב שבו הוא מחליט להשהות את קבלתו, צריך לוודא כי הדבר נעשה בצורה אשר נועדה לקרבו.

משכך, ראוי שלא לומר לגר שהוא 'נכשל במבחן', אלא שעליו ללמוד עוד ולעודדו להמשיך להתקדם בלימודיו. עלינו להכווין בצורה ראויה המלווה באהבה, באכפתיות ובאמונה מתוך רצון להכניסו בצורה מיטבית תחת כנפי השכינה.

לאור זאת יש לעיין בסיפור המתגיר שבא להתגיר אצל שמאי והלל (שבת דף ל):

תנו רבנן: לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי... שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו: גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. **דחפו באמת הבנין שבידו.** בא לפני הלל, גיירה. אמר לו: דעלך סני לחברך לא תעביד - זו היא כל התורה כולה, ואידך - פירושה הוא, זיל גמור. לימים נזדווגו שלשתן למקום אחד, אמרו: קפדנותו של שמאי בקשה לטורדנו מן העולם, ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינה.

הגמרא אכן מסיקה כי צריך היה להתנהג כמו הלל, ולקרב את המתגיר. אך מדוע אם כן דחה שמאי את המתגיר באופן מבזה? אפשרות אחת היא כי שמאי סבר כי איסור האונאה מתקיים רק מרגע היותו גר גמור ולא מתחילת התהליך. אולם נראה יותר ששמאי סבר שרצונו להתגיר אינו אלא מן השפה ולחוץ, ואף ראה בכך זלזול בתורת ישראל, בניגוד להלל שראה ברצונם לקפוץ שלבים בגיור כחלק מרצונם העז להתגיר.

ז. מעמדו של גר שנבצר ממנו לסיים את גיורו

יש לציין כי נושא זה של מעמד המתגיר בתהליך הגיור נידונה בעבר בהקשרים שונים (קבורתו בבית קברות יהודי, חובת שמירת שבת ולימוד תורה ועוד).

ביחס לקבורה, הנושא עלה במקרה שבו חיילים החלו תהליך גיור אולם לדאבוננו לא הספיקו לסיים ולהגיע לשלב בית הדין לפני פטירתם. אף שאין קוברים גויים בסמוך ליהודים, הרב שלמה קריספין, דיין בבית הדין לגיור, פסק בספרו מכתב-שלמה (ח"ג ס' ו ס"ק ז), כי צריך לקבור אדם כזה בבית קברות יהודי, על סמך מה שכתב בספר צרור-הכסף (יו"ד ס' יח) במעשה שהייתה שפחה שחלתה וביקשה מאדוניה לגיירה ומתה, ובכל זאת קברוה וספדוה כיהודייה, הגם שלא התגיירה משום שהיה בדעתה להתגיר.

למד מכאן הרב קריספין לעניין חייל אשר משרת בצה"ל להגנת ישראל ומולדתו והביע את רצונו להתגיר או החל בתהליך גיור שיש לעשות לו ארון ותכריכים כישראל¹¹.

¹¹. מרות המואביה למדנו שגר ש"מתאמץ" להתגיר מפסיקים לדחותו ("ותרא כי מתאמצת היא ותחדל לדבר אליה"), ומשלב זה לכאורה גם חל איסור אונאתו. ניתן לדון מתי בדיוק חל אותו השלב של מאמץ ניכר. באופן כללי, ייתכן שמדובר בשלב אישי המשתנה בין גר לגר. כמו כן אפשר שהדבר גם תלוי ברקע החברתי שמסביב, וכי בימינו, שרוב אזרחי המדינה שאינם יהודים מתנכרים לדת, עצם ההרשמה לקורס גיור כבר מהווה השתדלות כלשהי. אמנם ייתכן שאין די בכך, ורק בשלב שבו המתגיר בתהליך מתחיל לשמור מצוות בצורה מלאה יש איסור להונות

עיקרון זה של הרב קריספין דומה אם כן לענייננו במאמר, שבו אף אם אדם אינו יהודי, מהרגע שהוא נמצא בתהליך הגיור, הרי שהיחס כלפיו צריך להשתנות: צריך לקוּבְרוּ בתוך קברי ישראל, צריך ללמדו תורה, לאפשר לו לשמור שבת וכן להימנע מאונאתו.

ח. סיכום

1. לדעת הר"י ברצלוני קיימת מצוות אהבת הגר כבר בבואו לחסות תחת כנפי השכינה.
2. הראשונים הסבירו את טעם איסור אונאת הגר משום חולשתו החברתית ורצונו להידבק בעם ישראל. טעמים אלו רלוונטיים למציאות שבה נמצאים בימינו אנשים בהליכי גיור.
3. איסור אונאת דברים, יכול להתבטא גם בהתנהגות מבזה כלפיו ואף בהפגנת יחס קר.
4. להארת הפנים בקבלת הגר קיימת השפעה על רצינות קבלת המצוות ועל הסיכוי שיתמיד בהן.
5. כאשר בית הדין נדרש לדחות גר, ראוי להבהיר לו שהדחייה באה לטובתו.

אותו.